

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 625/2535	พนักงานอัยการ จังหวัด อุทัยธานี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางสาว ศิริพร รัก ชอบ	โจทก์
	นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทา ชาติ	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 192, มาตรา 195, มาตรา 216

ฟ้องขอให้ลงโทษฐานลักทรัพย์ หรือรับของโจร ตาม ป.อ. มาตรา 225, 357, 83 ข้อเท็จจริงฟังว่าจำเลยยกยอกทรัพย์สินหาย ตามป.อ. มาตรา 352 วรรคสอง ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยฐานยกยอกทรัพย์สินหายได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสาม ข้อแตกต่างระหว่างความผิดฐานลักทรัพย์ รับของโจรยกยอก มีใช้ต่างกันสาระสำคัญไม่เกินคำขอหรือเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษ จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง โดยฎีกาว่า ขอเอาคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเป็นส่วนหนึ่งของคำฎีกาของจำเลย เป็นฎีกาที่มีได้โต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าไม่ชอบแต่ประการใด เป็นฎีกาที่ไม่ขัดแย้งต้องห้ามตาม ป.วิ.อ. มาตรา 225 ประกอบมาตรา 195.

โจทก์ฟ้องว่า มีคนร้ายลักเอาสร้อยคอทองคำพร้อมจี้ทองคำรูปหลวงพ่อแหวนรวมราคาทั้งสิ้น 2,750 บาท ของผู้เสียหายไปโดยทุจริต ในวันที่ 13 เมษายน 2530 มีผู้พบจำเลยกับพวกครอบครองสร้อยคอทองคำและจี้ทองคำดังกล่าวของผู้เสียหาย ต่อมาวันที่ 10 กรกฎาคม 2530 ผู้เสียหายได้จี้ที่หายคืนจากจำเลย แล้วนำมามอบให้

พนักงานสอบสวนเป็นของกลาง ทั้งนี้โดยในวันเวลาดังกล่าว จำเลยกับพวกเป็น
คนร้ายร่วมกันลักเอาทรัพย์สินนั้นของผู้เสียหายหรือมิฉะนั้นภายหลังวันที่ทรัพย์สินหาย
จนถึงวันที่มีผู้พบจำเลยกับพวกครอบครองทรัพย์สินของผู้เสียหาย จำเลยกับพวกรับไว้
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวของผู้เสียหายโดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำความผิด
ลักษณะลักทรัพย์ เหตุลักทรัพย์และรับของโจรที่เกิดที่ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 357, 83 และ
คืบของกลางแก่เจ้าของกับให้จำเลยคืนสร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง หรือใช้ราคา
2,450 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณานางสาวศิริพร รักชอบ ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็น
โจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์และโจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 352 วรรคสอง จำคุก 1 ปี คำให้การของจำเลยในชั้นสอบสวนและชั้น
พิจารณามีประโยชน์ต่อการพิจารณาเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 8 เดือน ให้จำเลยคืนสร้อยคอทองคำ
หนัก 2 สลึง หรือใช้ราคา 2,450 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว จำเลยฎีกาปัญหาข้อกฎหมายว่า โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษฐานลักทรัพย์หรือรับของโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 357, 83 แต่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ฟังข้อเท็จจริงลงโทษจำเลยในความผิดฐานลักทรัพย์ ยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 วรรคสองเป็นการพิพากษาเกินคำขอโดยข้อเท็จจริงในการพิจารณาแตกต่างกับฟ้อง และไม่ใช้เป็นเรื่องที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษไม่ชอบนั้น เห็นว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสาม ข้อแตกต่างดังกล่าวระหว่างความผิดฐานลักทรัพย์ รับของโจร ยักยอก มีใช้ต่างกันในข้อสาระสำคัญไม่เกินคำขอหรือเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษ ทั้งจำเลยก็มีได้หลงต่อสู้ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาลงโทษจำเลยได้ตามที่ปรากฏในทางพิจารณา ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนที่จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงโดยฎีกาว่า ขอเอาคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเป็นส่วนหนึ่งของคำฎีกาของจำเลยด้วยนั้น เห็นว่า เป็นฎีกาที่มีโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ว่าไม่ชอบแต่ประการใด เป็นฎีกาที่ไม่ขัดแย้งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 225 ประกอบด้วยมาตรา 195 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยสำหรับที่จำเลยขอให้ลงโทษสถานเบาโดยรอกการลงโทษไว้นั้น เห็นว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ใช้ดุลพินิจวินิจฉัยสมควรแก่รูปคดีแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน.

(เรียงธรรม ลัดพลี-วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

การบรรยายฟ้องคดีอาญาสำหรับศาลชั้นต้น ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 158 มีรายละเอียด
หัวข้อต่าง ๆ ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ แต่ชั้นอุทธรณ์ฎีกา มาตรา 193 วรรคสองบัญญัติ
แต่เพียงว่า อุทธรณ์ (ฎีกา) ทุกฉบับต้องระบุข้อเท็จจริงโดยย่อหรือข้อกฎหมายที่ยก
ขึ้นอ้างอิงเป็นลำดับ โดยมีมาตรา 195 ข้อกฎหมายทั้งปวงอันคู่ความอุทธรณ์ (ฎีกา)
ร้องอ้างอิงให้แสดงไว้โดยชัดเจนในฟ้องอุทธรณ์ (ฎีกา) แต่ต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นมา
ว่ากันมาแล้วแต่ในศาลชั้นต้น (ศาลอุทธรณ์) ไม่มีรายละเอียดเป็นแนวทางปฏิบัติ
เหมือนศาลชั้นต้น ในทางปฏิบัติจึงขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคล ที่ชอบใช้ในการ
การเขียนคำฟ้องฎีกาก็คือ การบรรยายว่า "ขอถือเอาคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเป็น
ส่วนหนึ่งของฎีกา" หรือ "ขอถือเอาคำฟ้องอุทธรณ์เป็นส่วนหนึ่งของฎีกา" ทำนองนี้
ศาลฎีกามีคำวินิจฉัยยืนยันตามโดยตลอดว่า เป็นฎีกาที่ไม่ชอบด้วยบทกฎหมายตาม
ป.วิ.อ. มาตรา 195 ประกอบ มาตรา 225 เช่น ฎีกาที่ 1199/2509 และที่สุดก็ยกเสีย
โดยไม่รับวินิจฉัยให้ หรือแม้แต่วิธีการทำคำฟ้องฎีกาโดยสรุปการฟังข้อเท็จจริงของ
ศาลล่างทั้งสองว่าข้อเท็จจริงเช่นนี้ไม่เป็นความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง ศาลฎีกาก็เห็นว่า
มิได้ให้เหตุผลและข้ออ้างอิงว่าทำไมจึงไม่ผิดเพื่อเป็นการคัดค้านคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาที่ไม่ชัดเจน ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ (ฎีกาที่ 1304/2516) คราว
นี้หากการบรรยายฟ้องอุทธรณ์หรือฟ้องฎีกาว่า "ขอถือเอาคำพิพากษาของศาลชั้นต้น
เป็นส่วนหนึ่งของฎีกา" "ขอถือเอาคำฟ้องอุทธรณ์เป็นส่วนหนึ่งของฎีกา" เช่นเดียวกัน
แต่เพิ่มเติมข้อความต่อไปว่า ตามเอกสารหมายเลข...ซึ่งแนบมาท้ายคำฟ้องอุทธรณ์
(ฎีกา) นี้แล้ว หรือยิ่งไปกว่านั้น ขอถือเอาคำพยานปากใดปากหนึ่ง ซึ่งมีรายละเอียด
เพียงพอจะให้เชื่อและฟังได้เป็นส่วนหนึ่งของคำฟ้องอุทธรณ์ (ฎีกา) ตามเอกสาร
หมายเลข... ซึ่งแนบมาท้ายคำฟ้องอุทธรณ์ (ฎีกา) นี้แล้ว โดยไม่เขียนรายละเอียด

หรือลอกเอารายละเอียดเหล่านั้นไว้ในคำฟ้องอุทธรณ์ (ฎีกา) จะเป็นปัญหาต่อไปหรือไม่ว่าคำฟ้องอุทธรณ์ (ฎีกา) ลักษณะทำนองนี้ชอบด้วยกฎหมายและเป็นอุทธรณ์หรือฎีกาที่ชัดเจน พอที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาจะรับวินิจฉัยให้หรือไม่ ซึ่งข้อนี้ไม่มีกฎหมายห้ามจึงเป็นปัญหาทางปฏิบัติอีกมุมหนึ่ง. พิชัยนิลทองคำ.